

Bin Ladens Ex-Leibwächter darf zurück; Gericht: Abschiebung war "grob rechtswidrig"

Die Welt

Samstag 14. Juli 2018

Copyright 2018 Axel Springer AG Alle Rechte vorbehalten



Section: POLITIK; Politik; S. 4; Ausg. 162

Length: 486 words

Body

Die Abschiebung des Ex-Leibwächters von al-Qaida-Anführer Osama bin Laden nach Tunesien muss rückgängig gemacht werden. Sie stelle sich als "grob rechtswidrig dar und verletzt grundlegende rechtsstaatliche Prinzipien", teilte das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen am Freitagnachmittag mit. Deshalb sei Sami A. "unverzüglich auf Kosten der Ausländerbehörde in die Bundesrepublik Deutschland zurückzuholen". Gegen den Beschluss könne Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen eingelegt werden.

Der von den Sicherheitsbehörden als islamistischer Gefährder eingestufte Sami A. war am Freitagmorgen in Begleitung von Bundespolizisten mit einer Chartermaschine von Düsseldorf aus in sein Heimatland geflogen worden. Am Donnerstag hatte das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen entschieden, dass er vorerst nicht abgeschoben werden dürfe. Sein Verbot hatte das Gericht mit fehlender Sicherheit für Sami A. vor Folter in Tunesien begründet.

Das Gericht informierte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) erst über seine Entscheidung, als Sami A. bereits im Flugzeug saß. Dass diese Entscheidung erst am Freitag an das BAMF ging, sei darauf zurückzuführen, dass alle beteiligten Behörden trotz mehrfacher Anfragen des Gerichts, den Zeitpunkt der geplanten Abschiebung nicht bekanntgegeben hätten, teilte das Verwaltungsgericht mit.

Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums hatte in Berlin gesagt Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sei "nach Beendigung der Rückführung informiert, spricht mit Übergabe an die tunesischen Behörden" informiert worden. Das Bundesinnenministerium habe die Behörden in Nordrhein-Westfalen bei der Abschiebung unterstützt. Die Entscheidung über die Abschiebung liege in diesem Fall aber in NRW.

Das NRW-Flüchtlingsministerium berief sich auf eine dem Abschiebeverbot vorangegangene Entscheidung einer anderen Kammer des Verwaltungsgerichts vom Mittwoch. Darin sei die Abschiebungsandrohung des Ausländeramts der Stadt Bochum für rechtmäßig erachtet worden. "Auf Grundlage dieses Beschlusses ist die Rückführung nach Tunesien durchgeführt worden", heißt es in der Mitteilung des Ministeriums. Laut Verwaltungsgericht Gelsenkirchen dient die Abschiebungsandrohung "lediglich der rechtlichen Vorbereitung der tatsächlichen Abschiebung".

Bin Ladens Ex-Leibwächter darf zurück Gericht: Abschiebung war "grob rechtswidrig"

Das Flugzeug mit Sami A. an Bord landete am Freitagmorgen 8.11 Uhr Ortszeit auf dem Flughafen Enfidha bei Hammamet. Die tunesischen Behörden ermitteln nach eigenen Angaben, ob A. an "extremistischen Aktivitäten" in Deutschland beteiligt gewesen ist. Er stehe unter Arrest, sagte ein Sprecher des tunesischen Justizministeriums. Sami A. lebte seit Jahren mit Frau und Kindern in Bochum. Er war 1997 zum Studium nach Deutschland gekommen. Im Jahr 2000 soll er eine militärische Ausbildung in einem Lager der al-Qaida in Afghanistan erhalten und zeitweise zur Leibgarde von Osama bin Laden gehört haben.

Original Gesamtseiten-PDF

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WE

Subject: GERICHTSHÖFE (91%); AL-QAIDA (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); ABSCHIEBUNG (89%); POLITIK (89%); TERRORORGANISATIONEN (89%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (79%); MINISTER & STAATSEKRETÄRE (79%); POLITISCHE PARTEIEN (79%); EINWANDERUNG (78%); GERICHTSBESCHLÜSSE & VERFÜGUNGEN (78%); RECHTSSTAATLICHKEIT (77%); JUSTIZMINISTERIEN (72%); ISLAM & MUSLIME (71%); MILITÄRISCHE AUSBILDUNG (50%)

Organization: AL-QAEDA (84%)

Industry: FLUGHÄFEN (76%); MILITÄRISCHE AUSBILDUNG (50%)

Person: HORST SEEHOFER (79%)

Geographic: BERLIN, DEUTSCHLAND (79%); LIEGE, BELGIEN (79%); DÜSSELDORF, DEUTSCHLAND (74%); BOCHUM, DEUTSCHLAND (68%); NORDRHEIN-WESTFALEN, DEUTSCHLAND (90%); TUNESIEN (91%); DEUTSCHLAND (89%); AFGHANISTAN (74%)

Load-Date: July 14, 2018